



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.
Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000
Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

Decreto Municipal nº 137/15

De 16 de abril de 2015

Dispõe sobre o Regulamento, os instrumentos e os procedimentos Administrativos de fiscalização ambiental incumbido pelos Agentes de Fiscalização Ambiental Municipal da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e os procedimentos para aplicação de sanções por infrações ambientais no Município de Conceição do Araguaia-PA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997;

CONSIDERANDO o contido na Resolução COEMA nº 0116, de 03 de julho de 2014, que dispõe sobre o Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada;

CONSIDERANDO o que dispõem o art. 225 da Constituição Federal Brasileira, a Lei Estadual nº 5.887, de 09 de maio de 1995; Lei Estadual nº 6.462, de 4 de julho de 2002 e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os instrumentos e os procedimentos de fiscalização ambiental utilizados no combate à exploração ilegal da fauna, da flora, da pesca, do solo, dos recursos hídricos, entre outros estabelecidos nas legislações do Estado do Pará Lei - nº 5.887/1995 e a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e Leis Municipais 1.181, de 05 de agosto de 2013 e 1.185, de 17 de outubro de 2013.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.
Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000
Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

CONSIDERANDO a necessidade de tornar público o uso dos instrumentos de fiscalização ambiental para efetivar as ações de fiscalização da área ambiental e seus correlatos;

CONSIDERANDO que as ações ilegais verificadas no momento da fiscalização ambiental necessitam de decisão imediata quanto à apreensão, destinação de materiais, produtos, subprodutos, máquinas e equipamentos utilizados no cometimento da infração;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Executivo regulamentar os procedimentos fiscalizatórios, nos termos da Lei Municipal 1.181/2013, que institui normas sobre Polícia Administrativa no Município de Conceição do Araguaia,

Decreta:

Art. 1º Os servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos têm a competência legal para apurar infrações ambientais, lavrar instrumentos de fiscalização, aplicar sanções administrativas que evitem a continuidade de danos ambientais, tais como:

- I - apreensões imediatas de produtos, subprodutos florestais, animais e equipamentos;
- II - guarda ou depósito de produtos, subprodutos e equipamentos;
- III - interdição temporária de atividades;
- IV - doação de produtos perecíveis;
- V - soltura de animais silvestres;
- VI - inutilização de apetrechos predatórios;
- VII - lacre dos equipamentos utilizados para degradação ambiental;
- VIII - promover Embargo de Áreas ou Atividades.

Art. 2º Os servidores designados para exercer as funções de Fiscalização Ambiental estarão sujeitos à estrita observância das obrigações contidas neste Decreto.

Parágrafo único. São obrigações dos servidores efetivos da SEMMARH designados para exercer a fiscalização conhecerem a estrutura organizacional do órgão ambiental, seus objetivos e competências como órgão de gestão ambiental e sobre a Política Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente, assim como:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.
Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000
Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

a) aplicar as técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizadora do meio ambiente, adquiridas nos cursos e treinamentos;

b) apresentar relatório de suas atividades, relatórios circunstanciados na apuração da infração ambiental, laudos técnicos sobre danos ambientais para formalizar o processo administrativo punitivo;

c) lavrar corretamente os instrumentos de fiscalização que farão parte do processo administrativo punitivo, preencher de forma concisa e legível, com informações objetivas e verídicas, com o devido enquadramento legal, evitando nulidade da autuação;

d) obedecer rigorosamente aos deveres, às proibições, às determinações superiores e às responsabilidades relativas aos serviços;

e) zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos equipamentos, barcos, veículos, armas e outros instrumentos que lhes forem confiados;

f) identificar-se, sempre que estiver em ação de fiscalização;

g) submeter-se às atividades inerentes ao exercício da fiscalização, autuando em locais, dias e horários, de acordo com as normas ambientais vigentes;

h) atuar nas Áreas Protegidas do Município, utilizando os meios inerentes à fiscalização.

Art. 3º - São instrumentos de fiscalização que serão utilizados pelos Agentes de Fiscalização Ambiental para compor o processo administrativo punitivo:

- I – Auto de Infração;
- II – Termo de Notificação;
- III – Termo de Apreensão;
- IV – Termo de Apreensão e Guarda;
- V – Termo de Embargo e/ou Interdição;
- VI – Termo de Doação;
- VII – Termo de Soltura de Animais Silvestres;
- VIII – Termo de Compromisso;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.
Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000
Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

- IX – Termo de Compromisso de Fiel Depositário;
- X – Termo de Apreensão e Guarda de Animais Silvestres;
- XI – Termo de Apreensão e Guarda de Produtos Florestais;
- XII – Termo de Inutilização;
- XIII – Termo de Doação de Produtos Perecíveis;
- XIV – Relatório de Fiscalização;
- XV – Laudo Técnico;
- XVI – Termo de Substituição de Fiel Depositário.

§ 1º Os instrumentos de fiscalização deverão conter identificação completa do infrator, especificações quantitativas e qualitativas, a assinatura e carimbo do Servidor Municipal incumbido da Fiscalização Ambiental, e obrigatoriamente deverão estar acompanhados do seu nome completo, número de matrícula, se houver e cargo ou função; assim como, assinatura de testemunhas.

§ 2º Os formulários dos instrumentos de fiscalização serão entregues ao Servidor Municipal de Fiscalização Ambiental, numerados em série, mediante assinatura de documento de entrega e recebimento, passando a responder pela sua guarda e utilização.

§ 3º A forma e o conteúdo dos formulários de instrumentos de fiscalização são conforme os modelos expedidos pela SEMMARH.

Art. 4º As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo punitivo próprio, iniciado com a lavratura do Auto de Infração pelo Fiscal Ambiental encarregado da Fiscalização, anexos os devidos termos circunstanciados, e observados os ritos e prazos estabelecidos neste Decreto, em consonância com a Lei Estadual nº 5.887/1995.

§ 1º O processo administrativo punitivo é composto de Auto de Infração, Relatório de Fiscalização com foto se possível, coordenadas geográficas, termos e a defesa do autuado, se for apresentada em tempo hábil.

§ 2º Os Termos aplicados pelos fiscais devem conter o prazo para que o infrator apresente defesas, documentações e considerações.

Art. 5º Quando, apesar da lavratura do Auto de Infração, subsistir, ainda, para o infrator, obrigações emergenciais a cumprir, será o mesmo notificado pelo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.

Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000

Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

Agente de Fiscalização, através da lavratura do Termo de Notificação, para que, no prazo de até 20 (vinte) dias, efetive o seu cumprimento.

§ 1º O prazo para o cumprimento da obrigação emergencial poderá ser reduzido ou aumentado em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante apresentação de justificativa e despacho fundamentado da autoridade competente do setor de fiscalização.

§ 2º A desobediência à determinação contida no Termo de Notificação a que alude este artigo, acarretará a imposição de multa prevista na Lei Municipal 1.185/2013, em consonância com a Lei Estadual nº 5.887/1995 e Lei Federal nº 9.605/1998, regulamentada pelo Decreto nº 6.514/2008, arbitrada de acordo com o processo administrativo punitivo com os valores correspondentes à classificação da infração.

§ 3º O pagamento das infrações ambientais deverá ser recolhido através de DAM-Documento de Arrecadação Municipal, em Conta específica do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§ 4º O prazo para defesa de Auto de Infração e cumprimento de notificações expedidas pelo Agente da Fiscalização o qual este Decreto se refere serão:

I - Auto de Infração - no máximo 15 (quinze) dias, contados a partir de sua ciência pelo autuado;

II - Termo de Notificação - no máximo 20 (vinte) dias, salvo o disposto no § 1 do presente artigo.

Art. 6º Caracterizam-se como obrigações emergenciais, referidas no Artº 5º deste Decreto, notificadas pelo Agente de Fiscalização, os seguintes casos:

- I - providenciar o licenciamento ambiental;
- II - paralisar a atividade;
- III - cessar imediatamente a queima de resíduos industriais a céu aberto;
- IV - retirar entulhos e materiais de vias públicas e outros locais indevidos;
- V - consertar equipamentos e recuperar obras utilizadas para minimizar impactos negativos, que acidentalmente foram danificados;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Gabinete do Prefeito
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 145 - São Luiz II.
Conceição do Araguaia - Pará CEP 68540-000
Telefax: (94) 3421-2166 / 0333 / 2098 / 0033

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

e-mail: pmca13@yahoo.com.br

VI - desativar e retirar fornos para fabricação de carvão, instalados dentro da zona urbana do Município ou que não estejam licenciadas pelo órgão ambiental competente;

VII - desobstruir igarapés e nascentes;

VIII - apagar incêndios florestais;

IX - adquirir e soltar, no meio natural, quelônios oriundos de criadouros autorizados, com a quantidade seis vezes maior à apreendida;

X - outras estabelecidas pelo órgão ambiental.

Art. 7º Fica autorizado o COMAM - Conselho Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 14, da Lei Municipal nº 1.185/2013, a decidir, em segunda e última instância administrativa, sobre as aplicações de sanções por infrações ambientais previstas na legislação ambiental.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 16 de abril de 2015.


VALTER RODRIGUES PEIXOTO
Prefeito Municipal